



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Folha :1

Boletim No.: 6112/2017

INICIADO:29/06/2017 09:30hs e EMITIDO:29/06/2017 18:11hs

JLLPUSCBDKEELHY[

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA MANUEL GUILHERME DOS REIS, 1 JD CASTRO ALVES - GRAJAU
CEP: 04842-280 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 101 D.P. - JDIM IMBUIAS

Ocorrência: 29/06/2017 Às 07:00 horas

Comunicação: 29/06/2017 Às 09:26 horas

Elaboração: 29/06/2017 Às 09:30 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- **MARCOS VINICIUS SOUZA BRESSAN** - Presente ao plantão - RG: 54579857-SP
emitido em 01/04/2015 - Exibiu o RG original: Não
Pai: MARCO AURELIO BRESSAN - Mãe: VANIA SILVA SOUZA
Natural de: TABOAO DA SERRA -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 19/10/1998 18 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 49611306806
Advogado Presente no Plantão: Não - **Cutis: Branca** - Altura: 1,75
Endereço Residencial: R SAINT PIERRE, 2 - PQ SAO PAULO - S.PAULO - SP
Utilização de algemas por razão:
Resistência do preso, Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

Testemunha:

- FILIPE DE CHRISTO ANDRADE - Presente ao plantão - RG: 41693992-SP
emitido em 13/06/2012 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE - Mãe: SARAH DE CHRISTO ANDRADE
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 01/03/1988 29 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
CPF: 35382870829 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA ELOI PONTES, 54 - JD COLONIAL - S.PAULO - SP
Empresa: 4 CIA 27 BPM

101º D.P. JDIM IMBUIAS

Endereço da delegacia : R CAROLINA MICHAELIS, 370 - JD DAS IMBUIAS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5928-5952

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Folha :2

Boletim No.: 6112/2017

INICIADO:29/06/2017 09:30hs e EMITIDO:29/06/2017 18:11hs

JLLPUSCBDKEELHY[

Conductor:

- CARLOS ALBERTO ERRAN JUNIOR - Presente ao plantão - RG: 46179435-SP
emitido em 11/09/2012 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: CARLOS ALBERTO ERRAN - Mãe: EUGENIA ELISA LIMA ERRAN
Natural de: PRESIDENTE PRUDENTE -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 19/08/1989 27 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: Superior completo
CPF: 36575504884 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA ELOI PONTES, 54 - JD COLONIAL - S.PAULO - SP
Empresa: 4 CIA 27 BPM

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Marca: R\$ 12,50
Pessoa relacionada: MARCOS VINICIUS SOUZA BRESSAN

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: SUPOSITÓRIO - Quantidade: 188 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: SUBSTANCIA BRANCA EM PO
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PEDRA - Quantidade: 129 - Involucro: OUTROS
Observações: SUBSTANCIA AMARELADA SOLIDIFICADA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 86 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: ERVA ESVERDEADA
- Tóxico: LSD - Unidade: Unidade - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 26 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: MICROPONTOS SEMELHANTES A LSD
- Tóxico: Haxixe - Unidade: Unidade - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 30 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: SUBSTANCIA ESCURA SOLIDIFICADA SEMELHANTE A HAXIXE
- Tóxico: Ecstasy - Unidade: Unidade - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: COMPRIMIDO - Quantidade: 13 - Involucro: OUTROS
Observações: SUBSTANCIA EM COMPRIMIDO AMARELADA

Histórico:

Comparecem os policiais militares integrantes da VTR M27403 atendendo a uma denúncia anônima que informava que na região havia comércio de entorpecentes.

101º D.P. JDIM IMBUIAS

Endereço da delegacia : R CAROLINA MICHAELIS, 370 - JD DAS IMBUIAS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5928-5952

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Folha :3

Boletim No.: 6112/2017

INICIADO:29/06/2017 09:30hs e EMITIDO:29/06/2017 18:11hs

JLLPUSCBDKEELHY[

Perto do local, na Rua Manoel Guilherme dos Reis, foi avistado um indivíduo que, ao perceber a chegada da viatura correu, o que deu ensejo a um breve acompanhamento até que os policiais militares, que seguiam a pé, obter êxito em sua abordagem.

Em busca pessoal, foi localizado, na cintura ao lado direito do indivíduo, uma sacola plástica contendo substâncias aparentemente ilícitas (crack, cocaína, maconha, LSD, haxixe e ecstasy), R\$ 12,50 em dinheiro e celular (não ostentando queixa). Identificado o suspeito como sendo MARCOS VINÍCIUS SOUZA BRESSAN, ao ser indagado disse ser trabalhar no local e auferir R\$ 1000,00 por quinzena.

O Laudo de constatação para substância entorpecente nº 284.414/2017 restou positivo para a substância COCAÍNA e TETRAHIDROCANABINOL.

- ITEM 1 - 57,6 gramas - positivo para cocaína
- ITEM 2 - 18,2 gramas - positivo para cocaína
- ITEM 3 - 331,9 gramas - positivo para tetrahydrocannabinol
- ITEM 4 - 10,4 gramas - necessitando de maior tempo para constatação
- ITEM 5 - 19,6 gramas - positivo para tetrahydrocannabinol
- ITEM 6 - 4,6 gramas - negativo para substância proscrita

Interrogado o indiciado, na presença da Autoridade Policial, informado dos direitos que lhe são garantidos exerce seu direito de permanecer calado. Inquirido sobre o machucado que ostenta na testa, declara que ao deitar no chão para ser algemado, acabou machucando a testa na calçada. Declara que não foi agredido pelos policiais. Mora com a mãe e não tem filhos.

Examinadas as versões e demais elementos amealhados, o Delegado de Polícia exarou sua decisão e convicção jurídica (Lei Federal nº 12830/2013, art. 2º, parágrafo 6º, e CE/SP, art. 140, parágrafo 3º): nesta etapa urgente de cognição sumaríssima, reputo que a conduta encontra subsunção à figura típica de tráfico de drogas.

Com base no depoimento do policial militar condutor e testemunha, que possuem presunção relativa de veracidade, a droga apresentada, sua natureza e a forma de acondicionamento, assim como o local e o comportamento de Marcos, em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal.

Configurado o estado flagrancial (CPP, artigos 302, I e 303). Ademais,

101º D.P. JDIM IMBUIAS

Endereço da delegacia : R CAROLINA MICHAELIS, 370 - JD DAS IMBUIAS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5928-5952

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Folha :4

Boletim No.: 6112/2017

INICIADO:29/06/2017 09:30hs e EMITIDO:29/06/2017 18:11hs

JLLPUSCBDKEELHY[

vislumbra-se a fundada suspeita, juízo técnico-jurídico de probabilidade consubstanciado nos elementos de autoria e materialidade delitivas, que emergem sobretudo das oitivas coligidas, do entorpecente e o consequente laudo de constatação positivo.

À luz do exposto, decreto a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO e determino o formal indiciamento do agente pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.434/2006, com a entrega da correspondente nota de culpa. Tratando-se de infração cuja pena máxima suplanta quatro anos, a fiança deixa de ser arbitrada.

Comunique-se a Autoridade Judicial competente acerca da prisão, com promoção das demais cerimônias legais. Juntem-se oitivas e documentação pertinente, integrantes deste. Nada mais havendo, determinou a Autoridade o encerramento deste auto, devidamente assinado.

Exames requisitados: IC

Solução: BO PARA FLAGRANTE

OSVALDO NUNES PAULO FILHO
 ESCRIVÃO DE POLÍCIA

RENATA BAPTISTA ZANIN
 DELEGADO DE POLÍCIA

101º D.P. JDIM IMBUIAS

Endereço da delegacia : R CAROLINA MICHAELIS, 370 - JD DAS IMBUIAS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5928-5952

www.policiacivil.sp.gov.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0056184-30.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARCOS VINICIUS SOUZA BRESSAN**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Simone Candida Lucas Marcondes**

Vistos.

MARCOS VINICIUS SOUZA BRESSAN, com qualificação nos autos, foi denunciado como **incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06**, porque, no dia 29 de junho de 2017, por volta de 7 horas, na Rua Manuel Guilherme dos REsi, nº 1, Jardim Castro Alves, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo, para comercialização com terceiros, e efetivamente vendia, 188 eppendorfs contendo cocaína, **129 pedras de crack, 86 papелotes de maconha, 26 plásticos contendo LSD, 30 plásticos contendo haxixe e 13 comprimidos de ecstasy**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Preso em flagrante, o réu permaneceu preso preventivamente.

Após a apresentação de defesa prévia, recebeu-se a denúncia em 28 de agosto de 2017 (fls. 116) e o réu foi citado (fl. 117). Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi ao final interrogado. As partes debateram.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Demonstrou-se a materialidade do delito pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo químico toxicológico de fls. 128/131, que revelou resultado positivo para cocaína e THC.

A autoria e destinação do entorpecente apreendido decorrem das provas orais colhidas nos autos.

Com efeito, hoje interrogado, o réu confessou o crime, dizendo que um amigo, de prenome Fábio, ofereceu para que trabalhasse no tráfico com ele. Ganharia R\$70,00 por dia. Era o segundo dia de trabalho. Quem estava com as drogas era Fábio, que fugiu. Os policiais encontraram a droga dentro da comunidade. Assumiu para os policiais que estava junto com



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fábio. Tem 18 anos. Não tem passagens enquanto menor. Tem tatuagem pontinhos na mão, que significa “Cinco Salomão”. Trabalhava com evento em rodeios, ganhando R\$150,00 em cada evento, mas como não tinha mais trabalho, caiu na proposta de seu amigo. É solteiro, não tem filhos e mora com mãe. Era usuário de cocaína.

A confissão do réu encontra amparo nos demais elementos de convicção.

Ao prestar depoimento em juízo, o policial militar Carlos Alberto disse que havia informações oriundas do **disque denuncia** informando o local onde ocorria tráfico. Foi feita operação para averiguação. No local, com a chegada das viaturas, o réu tentou empreender fuga. Foi realizado acompanhamento à pé e logram êxito em abordá-lo. Com ele havia um pacote com entorpecentes, crack, cocaína, LSD, maconha e haxixe, em quantidade razoável de cada entorpecente. Também encontraram R\$12,50. O réu falou que estava há pouco tempo no tráfico de drogas. Não conhecia o réu antes dos fatos.

O depoimento do policial Filipe corroborou tal narrativa. Essa testemunha afirmou que notícia do disque denúncia informava que no local havia tráfico de drogas. Quando a viatura chegou o acusado de pronto fugiu, mas foi abordado. Com ele foram encontrados diversos entorpecentes – maconha, cocaína, LSD – em quantidade razoável. Havia grande diversidade de drogas. Também localizaram R\$12,50. Ele falou que estava praticando o tráfico de drogas há algumas semanas, junto com outro sujeito. O outro indivíduo correu e não foi abordado. Não conhecia o réu antes dos fatos.

Os relatos dos policiais se mostraram seguros e mantiveram coerência entre si e também com o que haviam declarado perante a autoridade policial, corroborando a confissão do acusado. Possível concluir, assim, que os fatos ocorreram da maneira descrita na denúncia.

Por fim, a intenção de mercancia restou demonstrada pela quantidade e diversidade de droga apreendida, pela forma de acondicionamento, em porções individuais, propícias à venda em varejo, além da localização de dinheiro.

Assim é que, ao término da instrução, desponta fartamente demonstrada a autoria imputada ao réu na denúncia, restando a prova dos autos sólida para autorizar o decreto condenatório pela prática de crime de tráfico de drogas.

Passo, assim, a dosar a pena, com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

No cômputo da pena-base, constato que foi apreendida quantidade significativa de entorpecentes com o réu, 188 eppendorfs contendo cocaína, 129 pedras de crack e 86 papelotes de maconha, além de outras substâncias cuja ilicitude não foi demonstrada pela prova técnica, e nem podem ser assim presumidas em desfavor do acusado.

Seja como for, a grande quantidade de cocaína, crack e maconha representa



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

circunstância de maior reprovabilidade e que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, enseja sanção proporcionalmente elevada.

A natureza da droga também deve ser considerada, notadamente no caso dos autos, em que o réu traficava crack. Trata-se de substância com elevado potencial de adicção e graves efeitos à saúde, além de imensuráveis danos sociais e familiares, inclusive influencia a prática de inúmeros outros delitos por parte dos usuários, seja por estarem em estado psicológico alterado pelo uso do crack, seja pela invencível compulsão de obter, a qualquer custo, os recursos financeiros necessários para a satisfação do vício.

Diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, com fundamento no art. 65, incisos I e III, "d", do Código Penal, atenuo a pena de 1/6 (um sexto), chegando a 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, considerando que o réu é primário e não se tem notícia de envolvimento em organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas, faz jus à causa de diminuição art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, considerando, por um lado, a primariedade do réu e, de outro, as reprováveis circunstâncias de quantidade e natureza da droga, reduzo a pena de 1/6 (um sexto), chegando a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Diante da pena aplicada e das desfavoráveis circunstâncias judiciais que ensejaram aumento da pena-base, fixo **regime inicial fechado** para o início de cumprimento da pena, única resposta penal suficiente para prevenção de novos crimes e reprovação da conduta. Pelas mesmas razões deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de conceder *sursis*.

O disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, em nada altera a escolha do regime, visto que o tempo de prisão processual representa parcela ínfima da pena a que o réu foi condenado.

Ausentes elementos quanto à condição econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** a presente ação penal para **CONDENAR MARCOS VINICIUS SOUZA BRESSAN**, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, à pena de **04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa**, em valor unitário mínimo, estabelecido o regime inicial **fechado** para início de cumprimento da reprimenda.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****26ª VARA CRIMINAL****RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

O acusado não poderá apelar em liberdade porque, preso em flagrante, teve decretada e mantida a prisão preventiva durante todo o processo, inexistindo alteração nas circunstâncias que ensejaram a prisão cautelar, senão o término da instrução processual. Não se justifica, assim, que após a prolação de sentença condenatória, possa aguardar eventual julgamento de recurso em liberdade, revelando-se agora também necessária a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento provisória, ou definitiva em caso de não oferecimento de recurso.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Determino a destruição das drogas apreendidas, caso tal providência já não tenha sido adotada. Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**